

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1297/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชัยณรงค์ วรุตมณกุลหรือจารุตมณ

กุล กับพวก

จำเลย

นายภิรมย์ศิลป์ ศรีวงศ์ ที่ 2 นายนิมิตร

ศรีวงศ์ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297,83 จำคุกคนละ 3 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม
คงจำคุกคนละ 2 ปี ริมมีดของกลาง ข้อหาตามฟ้องให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,83 จำคุกคนละ 20 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของ
จำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ คงจำ
คุกคนละ 15 ปี ฯลฯจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบ
ว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 112,109)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท (อันดับ 6,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา ค่าประกันคนละ 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกัน เพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา ค่าประกันคนละ 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกัน เพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ